



Unidad 1

Derecho y Argumentación

Eje temático:
3. Concepciones de la argumentación jurídica

Razonamiento y Argumentación Jurídica

Semana 3 - Tema 3
Dr. Roseleyev Ramos Reymundo

Metodología de las dudas

La metodología de las dudas es un enfoque filosófico que cuestiona todo lo que se da por sentado. Implica un proceso de cuestionamiento sistemático para llegar a la verdad a través de la duda.

Este método permite identificar suposiciones y creencias infundadas, y construir un conocimiento más sólido y fundamentado.

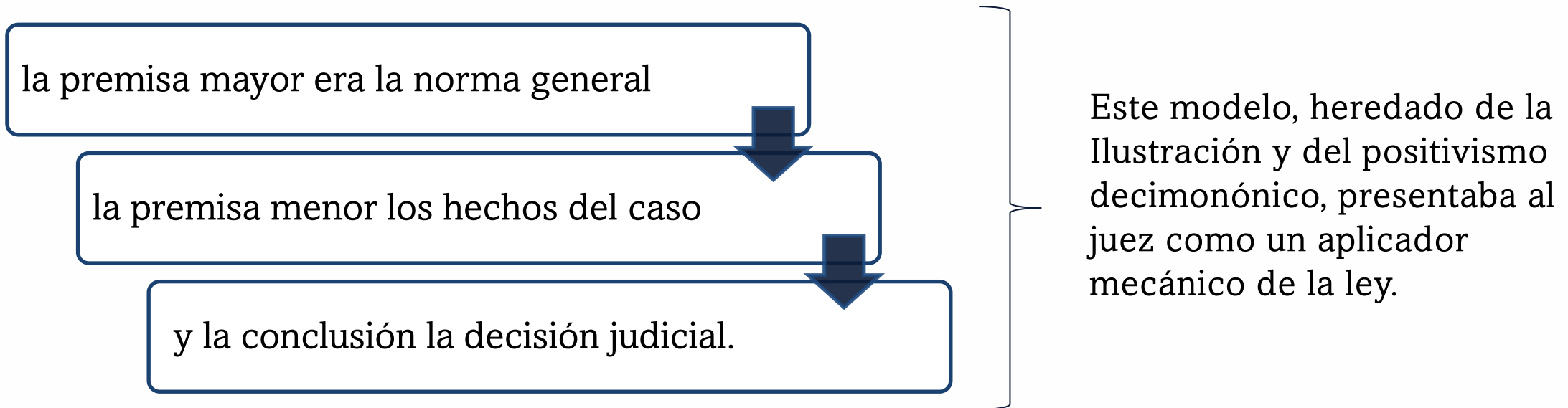




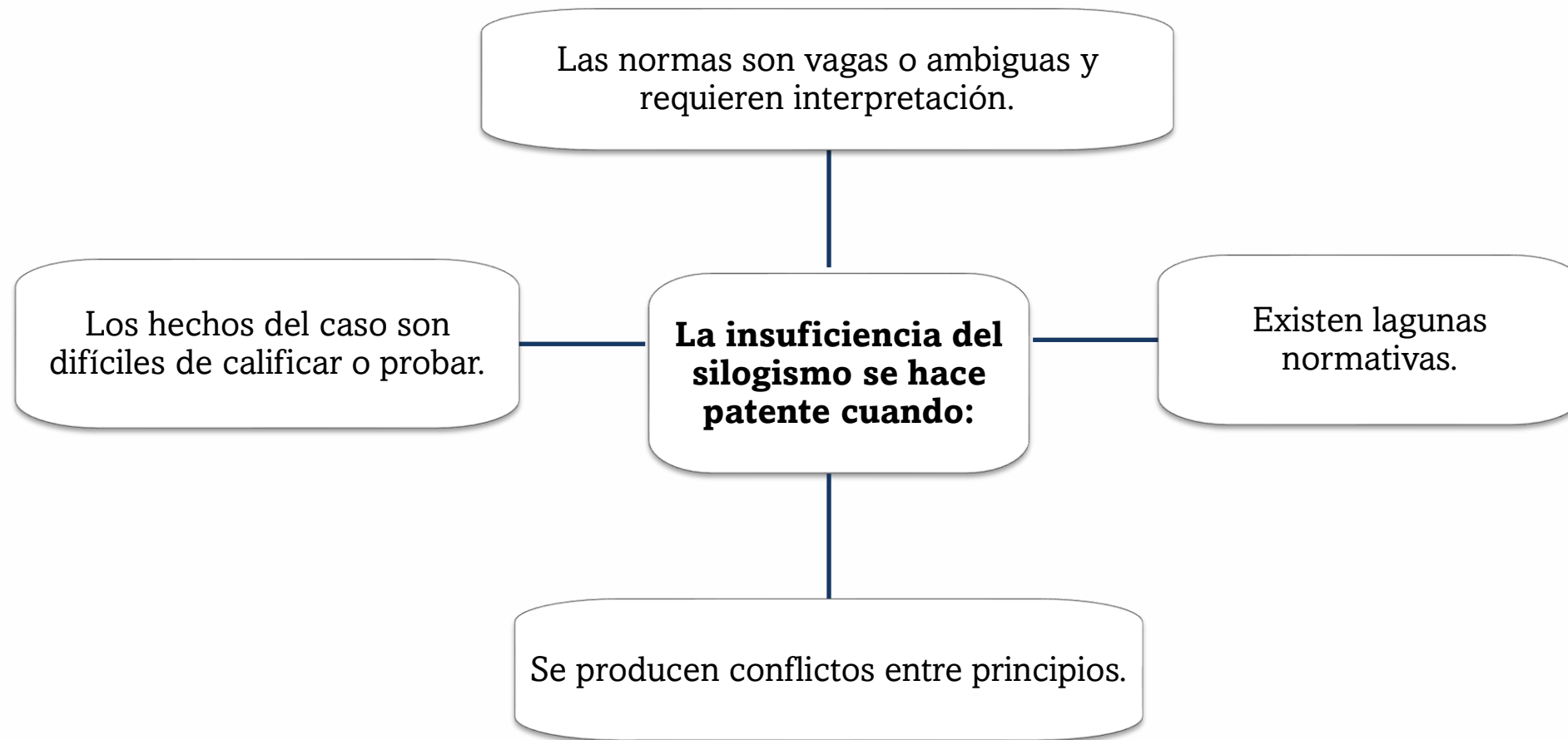
La estructura del razonamiento jurídico

El silogismo judicial y sus límites

Tradicionalmente, la aplicación del Derecho se concebía como un silogismo:



Sin embargo, las teorías contemporáneas de la argumentación han mostrado los límites de este modelo. Como señala una tesis doctoral sobre Alexy, "esta teoría pretende superar las carencias del positivismo jurídico a la hora de abordar los problemas de la sociedad actual, siendo su objeto la elaboración de un procedimiento que asegure la racionalidad de la aplicación del derecho”.



La justificación interna y externa

Una distinción fundamental en la teoría de la argumentación jurídica, desarrollada particularmente por Wróblewski y Alexy, es la que media entre justificación interna y justificación externa.

La justificación interna



se refiere a la corrección lógica del razonamiento: la decisión debe seguirse lógicamente de las premisas que se invocan.

La justificación externa



se ocupa de la corrección de las propias premisas: la norma invocada debe ser válida y aplicable, los hechos deben estar suficientemente probados, la interpretación adoptada debe ser la correcta.

Para Alexy, la argumentación jurídica opera en ambos niveles, pero la complejidad mayor reside en la justificación externa, pues "el discurso jurídico tiene tres momentos: ideal, racional y real, en los que se constituye y se fundamenta" .

Esta tesis supone "un paso más en la tarea de explicar la naturaleza última de la argumentación jurídica, pudiendo ser considerada como tesis provisional de una futura fundamentación" .

El papel de los principios y la ponderación

En el marco del constitucionalismo contemporáneo, la argumentación jurídica adquiere una relevancia particular cuando se trata de aplicar principios y resolver conflictos entre ellos. Los principios, a diferencia de las reglas, no se aplican mediante subsunción, sino mediante ponderación.

La ponderación, sistematizada por Alexy en su Teoría de los derechos fundamentales, implica un razonamiento estructurado que comprende:

- La identificación de los principios en conflicto.
- La determinación del grado de afectación de cada principio en las circunstancias del caso.
- La aplicación del principio de proporcionalidad (idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto).

Esta forma de razonamiento evidencia que la argumentación jurídica no es un mero ejercicio lógico-formal, sino una actividad sustancial que involucra valoraciones morales y políticas.



La argumentación jurídica en contexto

Argumentación y legitimidad democrática

La argumentación jurídica

Cumple una función esencial en el Estado constitucional y democrático de Derecho.

Las decisiones de los poderes públicos, particularmente las judiciales,

deben estar justificadas racionalmente para ser legítimas.

Como señala García Amado,

las teorías de la argumentación surgen también como respuesta a la necesidad de:

controlar la discrecionalidad judicial

asegurar la racionalidad de las decisiones en sociedades pluralistas.

La argumentación en las distintas sedes jurídicas

La argumentación jurídica no es uniforme en todos los contextos.
Cabe distinguir:

Argumentación legislativa:

Orientada a justificar la creación de normas generales. Atienza ha dedicado atención específica a esta dimensión en su *Contribución a una teoría de la legislación*.

Argumentación judicial:

Centrada en la justificación de decisiones sobre casos concretos. Es el ámbito más estudiado por la teoría de la argumentación.

Argumentación de los abogados:

Orientada a persuadir al tribunal y defender los intereses de las partes.

Argumentación dogmática:

Desarrollada por la ciencia del derecho, busca sistematizar e interpretar el ordenamiento.

La dimensión práctica: utilidad de la teoría de la argumentación



Una pregunta fundamental es:

¿para qué sirve la teoría de la argumentación jurídica?



García Amado aborda directamente esta cuestión, sugiriendo que la respuesta varía según el tipo de teoría de que se trate y la concepción del Derecho con la que se vincule.

En términos generales, la teoría de la argumentación jurídica sirve para:

- ✓ Proporcionar herramientas analíticas para evaluar la calidad de las argumentaciones.
- ✓ Establecer criterios de racionalidad que orienten la práctica argumentativa.
- ✓ Formar a los juristas en técnicas de argumentación y detección de falacias.
- ✓ Contribuir al control democrático de las decisiones judiciales mediante la exigencia de motivación.



Propósito de la clase

Reconocer las CONCEPCIONES
DE LA ARGUMENTACIÓN
JURÍDICA para razonar y construir
los argumentos en el ámbito
jurídico.





Argumentación Jurídica: Un Enfoque Analítico

En este viaje exploraremos las bases de la argumentación jurídica, analizaremos sus características y descubriremos las diferentes teorías que la sustentan. Aprenderemos a identificar los elementos clave de una argumentación sólida y comprenderemos las diferentes estrategias para argumentar con eficacia.

3 consejos para argumentar mejor

<https://www.youtube.com/watch?v=F5tGNtMhk4Q>

El Arte de Argumentar

Razonamiento

La argumentación jurídica se basa en un razonamiento lógico y coherente, empleando pruebas, normas y precedentes para sustentar una conclusión.

Comunicación

La argumentación jurídica se expresa a través de un lenguaje preciso y claro, utilizando un vocabulario técnico específico y citando fuentes relevantes.

Persuasión

El objetivo final es persuadir a un auditorio, ya sea un juez, un tribunal o un público más amplio, de la validez de la argumentación.

Eficacia

Una argumentación eficaz no solo es correcta en términos de lógica y jurisprudencia, sino que también es persuasiva y convincente.





Concepto y Esencia

Definición

La argumentación jurídica es el proceso de ofrecer razones y pruebas para defender una postura legal, ya sea a favor o en contra de una tesis jurídica.

Implicaciones

Implica la organización lógica de la información, la selección de argumentos relevantes y la construcción de una narrativa coherente que respalde la conclusión.

Objetivo

El objetivo es convencer al auditorio de la validez de la argumentación y obtener una resolución favorable en el caso presentado.



Racionalidad

Se basa en la lógica y la razón, utilizando argumentos sólidos y evidencias para sustentar las conclusiones.

Linguística

Se desarrolla a través del lenguaje, utilizando un vocabulario técnico específico y citando fuentes relevantes.

Problemática

Siempre surge en respuesta a un problema legal específico, con el objetivo de resolver una controversia o interpretar una norma.

Dinámica

Es un proceso dinámico que involucra la interacción entre diferentes partes, la presentación de argumentos y la refutación de los argumentos opuestos.

Concepciones de la argumentación jurídica



Formal

- Se centra en la lógica deductiva y la validez formal de los argumentos, independientemente del contenido de verdad de las premisas.
- Silogismo jurídico



Material

- Se enfoca en la verdad y la relevancia de las premisas, buscando argumentos que sean verdaderos y que se relacionen con la conclusión.
- Buenas razones.



Pragmática

- Se realiza conforme a ciertas reglas que regulan el flujo de los argumentos y tiene como finalidad persuadir a un auditorio para que acepte una tesis.



Precursores de la Argumentación Jurídica

1

Viehweg

Desarrolló la "Tópica" como un método para analizar la argumentación jurídica, buscando "lugares comunes del conocimiento" para construir argumentos.

2

Perelman

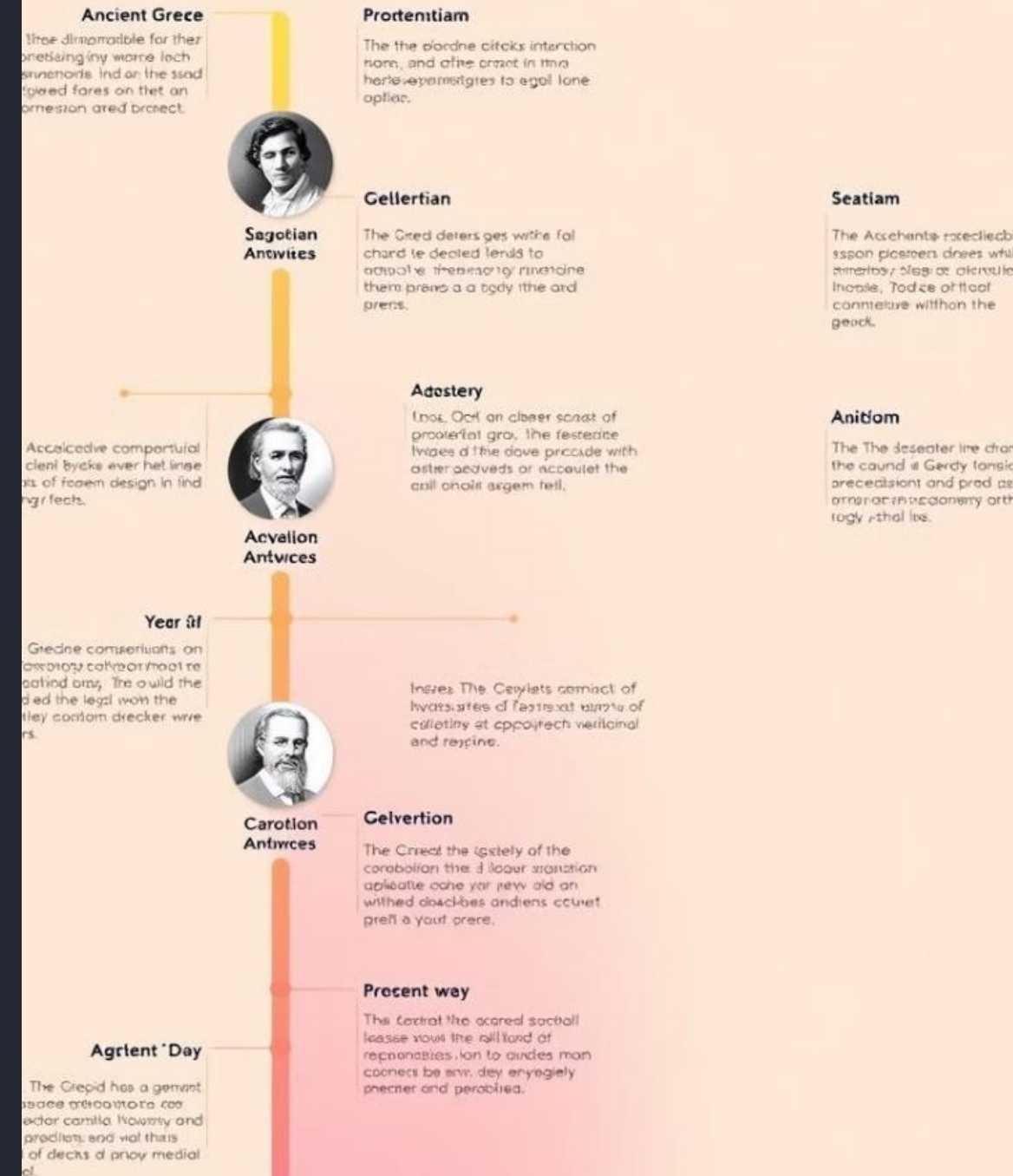
Propuso la "Nueva Retórica", enfocándose en la persuasión y el auditorio universal, buscando convencer a través de argumentos retóricos.

3

Toulmin

Introdujo la "Lógica Informal", buscando una lógica operativa que se ajustara a la práctica de la argumentación jurídica.

decelesseat af of Legall Aegirgiimation



La Teoría Estándar

1

MacCormick

Enfatizó la importancia de justificar las decisiones legales de forma universal y que tengan sentido en relación con el sistema legal.

Casos fáciles y difíciles.

2

Alexy

Consideró la argumentación jurídica como un discurso racional, utilizando la subsunción y la ponderación para aplicar normas y principios.





Argumentación Jurídica

1

1. Estructura

Presenta un argumento jurídico, con premisas y conclusiones basadas en normas, principios y precedentes.

2

2. Objetivo

Persuadir a un juez o tribunal sobre la validez de una determinada postura legal.

3

3. Ejemplos

Casos judiciales, escritos legales, debates legales, jurisprudencia.

Ejemplo de Argumentación Jurídica



Caso

Un caso de negligencia médica, donde el abogado del demandante argumenta que el médico no siguió las prácticas estándar de atención médica.



Conclusión

El abogado argumenta que la negligencia del médico causó daños al paciente y solicita una compensación.



Argumento

El abogado presenta evidencia de que el médico no hizo un diagnóstico adecuado, no informó al paciente de los riesgos y no proporcionó el tratamiento adecuado.





De la teoría a la práctica: Explorando la Argumentación Jurídica

¡Bienvenidos! En esta presentación, exploraremos el mundo de la argumentación jurídica, desde las teorías hasta la aplicación práctica. Profundizaremos en las diferentes concepciones de la argumentación, analizaremos ejemplos y descubriremos la esencia de la argumentación en el ámbito legal.

Actividad: Profundizando el Aprendizaje



Utiliza la Guía N° 03 para realizar las actividades propuestas. Analiza ejemplos concretos, aplica las teorías aprendidas y reflexiona sobre los diferentes aspectos de la argumentación jurídica.

Metacognición: ¿Qué hemos aprendido hoy?



1

Concepción formal

Se enfoca en la estructura lógica del argumento, analizando si el razonamiento es válido de acuerdo con las reglas de la lógica.

2

Concepción material

Se preocupa por la verdad o corrección de las premisas (tanto normativas como fácticas) que fundamentan el argumento. Busca justificar la decisión legal basándose en razones sustanciales.

3

Concepción pragmática

Se centra en la interacción con el auditorio y la persuasión, buscando convencer a un juez, jurado u otros abogados de la validez de la posición legal. Se enfoca en la efectividad del argumento para lograr el resultado deseado.

4

Importancia de la Teoría de la Argumentación Jurídica

Es un proceso esencial para la justificación, el control y el desarrollo del Derecho, que se manifiesta a través de las concepciones formal, material y pragmática, cada una con su propio enfoque y objetivos.



Perspectivas actuales y debates abiertos

Argumentación jurídica e inteligencia artificial

Uno de los desarrollos más recientes en el campo de la argumentación jurídica es su vinculación con la inteligencia artificial y los sistemas expertos.

La modelización computacional del razonamiento jurídico plantea desafíos interesantes



¿pueden las máquinas replicar la complejidad de la argumentación jurídica humana?



¿Qué papel pueden jugar las herramientas de IA en la ayuda a la decisión judicial?

Críticas a las teorías de la argumentación

Las teorías de la argumentación no han estado exentas de críticas. Desde posturas realistas, se ha cuestionado su pretensión normativa y su alejamiento de la práctica real de los tribunales.

Desde posturas críticas (Critical Legal Studies), se ha señalado que las teorías de la argumentación encubren



la indeterminación del Derecho



el carácter político de las decisiones judiciales bajo un velo de racionalidad.



Argumentación, postpositivismo y derechos fundamentales

En la actualidad, el debate sobre la argumentación jurídica está estrechamente vinculado al constitucionalismo y al postpositivismo. Autores como Atienza defienden "una defensa del postpositivismo jurídico" que integra la argumentación como elemento central de una concepción del Derecho orientada a la protección de los derechos fundamentales y la transformación social.

En obras como Filosofía del Derecho y transformación social o Una apología del Derecho, Atienza desarrolla esta visión que conecta la teoría de la argumentación con problemas sustantivos de justicia social .

Referencias bibliográficas

- Alexy, R. (1989). Teoría de la argumentación jurídica, traducción de Manuel Atienza e Isabel Espejo, CEC.
- Alexy, R. (1998). Sobre las relaciones necesarias entre el derecho y la moral. Derecho y moral, ensayos sobre un debate contemporáneo. Barcelona.
- Alexy, R. (2003). Los derechos fundamentales en el Estado Constitucional democrático, traducción de Alfonso García Figueroa. Neoconstitucionalismo(s). Edición de Miguel Carboneli. Trotta, p. 35.
- Alexy, R. (2003). Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios. Universidad Externado de Colombia.
- Alexy, R. (2010). Teoría de la Argumentación Jurídica: la teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica. Palestra.
- Atienza, M. (2003). Argumentación jurídica y Estado Constitucional. Anales de Jurisprudencia”, N° 261. UNAM.
- Atienza, M. (2013). Curso de argumentación jurídica. Editorial Trotta.
- Atienza, M. (2016). Las razones del derecho: Teorías de la argumentación jurídica. (2.^a ed.). Palestra.





¡Gracias! ..❖